臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
五十，並以新臺幣十萬元為限。 前二項投資人僱用本市員工之認定標準及補助標準，由主管機關另定之。	前項勞工職業訓練費用之補助，每次最高以其費用百分之五十為限，每年補助金額不得逾新臺幣十萬元，五年補助總金額不得逾新臺幣五十萬元。 第一項投資人僱用本市員工之認定標準及補助金額，由主管機關另定之。	
第十三條　投資人因投資事業僱用員工符合下列情形之一，並達一定標準者，得向主管機關申請勞工薪資補助： 一、新僱用設籍於本市之員工。 二、自投資人所屬經營主體調動至本市就職之員工。 前項補助標準，依各款情形分別自新僱用起或至本市就職日起，繼續僱用滿一年，按薪資補助分級表所定之平均月薪資級距，每人每月補助		照修正條文通過。(本條新增)

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
新臺幣三千元至二萬元，補助員額最多為一百人，並以十二個月為限。 前二項投資人僱用員工之認定標準、薪資補助分級表及其他補助之要件，由主管機關另定之。		
	第十一條　設立於本市之中小企業從事技術開發或創新服務研發計畫所需費用，主管機關依其申請得給予補助。 前項補助金額每一計畫以補助一次為限，於計畫總經費百分之五十範圍內，最高補助新臺幣一百萬元。 前二項補助之審核標準、申請程序、審查單位及補助金額，由主管機關另定之。	本條刪除。
第十四條　投資人執行投資計畫中有關技術開發或創新服務之研發，並獲中央機關補		照修正條文通過。(本條新增)

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
助者，得向主管機關申請補助。 前項補助之標準以中央機關補助金額百分之二十計算，並以新臺幣一千萬元為限，且與中央機關補助金額合計不得超過計畫總經費百分之五十。		
第十五條　以同一投資計畫申請第八條至第十四條之補助項目，各以一次為限；同一補助項目，已獲本府其他機關單位補助、減免或優惠者，不得再為申請。 投資人申請核銷第八條至第十四條之補助，以投資事業開始營運後所發生之實際支出為限。	第十二條　投資人得依其申請核定給予第八條至第十一條之補助。但同一投資計畫，申請補助項目，以一次為限，且同一投資計畫受補助之總金額不得逾新臺幣一千萬元；同一補助項目，已獲其他政府機關補助、減免或優惠者，不得再為申請。 投資人申請第八條至第十一條之補助，以投資事業開始營運後所發生之實際支出為限。	一、照修正條文通過。 二、條次變更。
第十六條　本自治條例所定補助項目，其年度申請期間、預算額	第十三條　申請第八條至第十條之補助者，應於投資創立或增資	一、 照修正條文通過。 二、 條次變更。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
度、辦理流程、申請核銷及其他主管機關指定之文件等相關事項，由主管機關另定之。	變更登記之次日起一年內提出。 申請第十一條之補助者，應於主管機關公告期間內提出。	
第十七條　主管機關編列之年度補助預算不敷支應該年度之申請補助金額者，得依投資計畫核定之次序於年度預算額度內逐件審查並為核撥准駁之決定。	第十四條　主管機關受理投資人依本自治條例申請之補助案，得依提出申請之順序核發，至當年度預算用罄為止。 前項受理時間由主管機關另定之。	一、照修正條文通過。 二、條次變更。
	第十五條　設立於本市之中小企業符合一定條件資格者，得向主管機關申請提供融資信用保證。	本條刪除。
第十八條　為支應本自治條例之補助所需相關經費，主管機關得設置基金。 主管機關應與各中央目的事業主管機關會商並爭取獎勵或補助，以推動地方產業發展。 第一項基金之收支保管及運用辦法，由主管機關另定之。	第十六條　為支應本自治條例之補助所需相關經費，主管機關得設置產業發展基金。 主管機關於本自治條例通過後，應與各中央目的事業主管機關會商並爭取獎勵或補助，以推動地方產業發展。 產業發展基金之來源如下：	一、 照修正條文通過。 二、 條次變更。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
	一、循預算程序撥充之款項。 二、中央為推動地方產業發展給予之獎勵及補助。 三、依本自治條例受補助者之回饋金。 四、依本自治條例追回之補助及償還費用。 五、指定捐贈本基金之收入。 六、基金孳息收入。 七、未登記工廠之回饋金。 八、工業區報編及毗連土地變更回饋金。 九、都市計畫工業區變更回饋金。 十、其他收入。 產業發展基金收支保管及運用辦法，由主管機關另定之。	
第四章　輔導措施與管理	第四章　輔導措施與管理	
第十九條　主管機關為輔導產業發展，得辦理下列事項：	第十七條　主管機關為輔導產業發展，得辦理下列事項：	一、照修正條文通過。 二、條次變更。

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
一、提供融資及技術輔導。 二、協助人才培育及訓練。 三、強化新興產業及創業投資事業交流合作。 四、排除產業投資障礙。 五、設立中小企業服務團，提供相關輔導事項。 六、其他與促進產業發展有關之輔導事項。	一、提供融資及技術輔導。 二、協助人才培育與訓練。 三、強化新興產業與創業投資事業交流合作。 四、排除產業投資障礙。 五、設立中小企業服務團，提供相關輔導事項。 六、其他與促進產業發展有關之輔導事項。	
第二十條　投資人有下列情形之一者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部： 一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。 二、違反第六條第五項規定。 三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。 四、其他違反法令或本自治條例之行	第十八條　依本自治條例受補助或其他優惠者，經主管機關查明有違反法令或本自治條例得予撤銷或廢止原核准補或優惠處分之情形者，得撤銷或廢止原處分之全部或一部，並加計利息作成書面處分並限期命其返還已受領之補助。 前項行政處分經確定，受處分人屆期仍不返還者，主管機	一、修正通過。 二、法規委員會修正條文如下： 第二十條　投資人有下列情形之一，經主管機關通知限期改善，屆期未完成改善者，主管機關得撤銷或廢止核定補助之全部或一部： 一、未依主管機關核定內容及投資計畫執行。 二、違反第四條第三項或第六條第五

臺南市議會第4屆第5次定期會
修正「臺南市促進科技與新創產業發展自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提2) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
為，且情節重大。 核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行政執行。	關得依法移送行政執行。	項規定。 三、停止經營期間屆滿後，未繼續經營。 四、其他違反法令或本自治條例之行為，且情節重大。 核定之補助經撤銷或廢止時，主管機關應以書面行政處分限期命投資人返還已受領之補助；屆期未返還者，依法移送行政執行。
第五章　附則	第五章　附則	
第二十一條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。		照修正條文通過。(本條新增)
第二十二條　本自治條例自公布日施行。	第十九條　本自治條例自公布日施行。	一、 照修正條文通過。 二、 條次變更。

臺南市議會第4屆第5次定期會

臺南市政府擬具「臺南市法規標準自治條例」第十一條修正草案

審查結果對照表(法規市提3) 審查日期：114年5月20日

修正條文	現行條文	審查意見
第十一條　自治規則，除法律或基於法律授權之法規另有規定外，應於發布後函報行政院備查，並函送市議會查照。	第十一條　自治規則，除法律或自治條例另有規定外，應於發布後依下列規定函報有關機關備查： 一、其屬法律授權訂定者，函報各該法律所訂中央主管機關備查。 二、其屬依法定職權或自治條例授權訂定者，分別函送上級政府及市議會備查。	照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第5次定期會會議紀錄

法規委員會第2次議案審查會議

時　　間：中華民國114年06月17日(二)14時00分

地　　點：永華小型簡報室

出席議員：

朱正軒、蔡麗青、李啓維、周嘉韋、林冠維

列席議員：

尤榮智、許至椿、蔡宗豪、王宣貿、林燕祝、李宗霖、陳秋宏

請假議員：

列席人員：

臺南市政府：

民政局
局長姜淋煌
專門委員許慈倫
自治行政科科長陳仁偉
戶政科科長林月琴

農業局
局長李芳林
簡任技正吳名彬
畜產科科長徐幸君

漁港及近海管理所
所長張順得
秘書陳詩宜

法制處
處長楊璿圓
專門委員曾博欣
法規審議科科長謝秉奇
法規審議科科員黃峻育
法制行政科科長李偉銓

環保局
局長許仁澤
水域及毒物管理科科長翁崑沅

有關機關(構)：

本會：

專門委員黃敏玲

主　　席：Ingay Tali 穎艾達利

記　　錄：王念慈

紀錄內容：

議程：
一、 本次審查3案市府提案，審查議案：
(一)修正「臺南市公民投票自治條例」草案(4-5 定-法規市提4)。
(二)擬具「臺南市溼海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案(4-5 定-法規市提5)。
(三)臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第三條、第五條、第六條修正草案(4-5 定-法規市提6)。
二、審查結論：
(一)修正「臺南市公民投票自治條例」草案(4-5 定-法規市提4)：
1.修正通過。
2.除第8條依照法規委員會修正通過，其餘條文照案通過。
法規委員會修正第八條第一項本文增加文字：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於三十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者，應予駁回:…」；
第八條第一項第六款後段刪除文字：「六、提案內容相互矛盾、顯有錯誤或不能瞭解其提案真意者，經主管機關通知限期補正，屆期未補正或補正不完全。」

法規委員會修正條文如下：
第八條　主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於三十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者，應予駁回:
一、提案非第三條規定之公民投票適用事項。
二、提案不合前二條規定。
三、提案人未簽名或蓋章，或未填具本人國民身分證統一編號及戶籍地址，經刪除後致提案人數不足。
四、提案人有第十二條第四項規定之情事，經刪除後致提案人數不足。
五、提案有公投法第三十二條規定之情事。
六、提案內容相互矛盾、顯有錯誤或不能瞭解其提案真意者。　公民投票案經審核無前項各款情事者，主管機關應函請戶政機關於十五日內完成查對提案人。
(二)擬具「臺南市溼海牡蠣養殖管理自治條例」第六條、第十七條修正草案(4-5 定-法規市提5)：照案通過，詳審查結果對照表。
(三)擬具「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第三條、第五條、第六條修正草案(4-5 定-法規市提6)：：照案通過，詳審查結果對照表。

散會時間：中華民國114年06月17日(二)15時50分